ROMA

**Dipartimento Attività Culturali**
**Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi**
**E.Q. SERVIZIO GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANCHE TRAMITE SPORTELLO UNICO, DELLE RIPRESE CINETELEVISIVE E FOTOGRAFICHE E DEI PARERI DI AGIBILITÀ ESPRESSI DALLA C.C.V.L.P.S. E ATTIVITÀ SANZIONATORIA**
**SERVIZIO GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANCHE TRAMITE SPORTELLO UNICO, DELLE RIPRESE CINETELEVISIVE E FOTOGRAFICHE E DEI PARERI DI AGIBILITÀ ESPRESSI DALLA C.C.V.L.P.S. E ATTIVITÀ SANZIONATORIA**
**UFFICIO ATTIVITA' CONNESSA ALL'ESERCIZIO DI ARTI FIGURATIVE, DI STRADA, CIRCENSI E DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

# Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QD/164/2025 del 30/01/2025

NUMERO PROTOCOLLO QD/3323/2025 del 30/01/2025

**OGGETTO: Riconoscimento della deroga temporale, a seguito dell'emergenza generata dalla pandemia da Covid-19, delle Concessioni di Occupazione di Suolo pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826.**

**IL DIRETTORE**

**SIMONA MAGNI**

Responsabile del procedimento: TOMMASO ANGELINI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

SIMONA MAGNI

**PREMESSO CHE**

l'esercizio dell'attività di pittore, scultore, ritrattista e caricaturista su aree pubbliche costituisce un riferimento culturale particolarmente significativo per la città di Roma, nonché fonte di reddito per coloro che esercitano le suddette attività;

tali attività sono riconosciute ed apprezzate dai cittadini e dai turisti italiani e stranieri;

al fine di consentire il corretto svolgimento di tali attività artistiche, nonché di eliminare situazioni di abusivismo sia commerciale sia di Occupazione di Suolo Pubblico in assenza di regolare Concessione, con Deliberazione n. 21 del 02.05.2017 l'Assemblea Capitolina ha approvato il "*Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale*", di seguito indicato come "*Regolamento*";

in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del *Regolamento di cui al punto precedente*, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29.05.2018, è stato approvato l'elenco delle n. 65 aree e delle relative localizzazioni, per un totale di n. 204, oggetto di Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento delle suddette attività artistiche;

con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, il Dipartimento Attività Culturali ha approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, pubblicato, in pari data, all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Capitolina;

con Determinazione Dirigenziale rep. QD 3137 del 18.12.2019, prot. QD 39212, il Dipartimento Attività Culturali ha proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* con nota prot. QD 27096 del 06.09.2019;

con Determinazione Dirigenziale rep. QD 127 del 21.01.2020, prot. QD 1595, il Dipartimento Attività Culturali ha preso atto delle scelte delle aree e delle localizzazioni da parte dei soggetti interessati;

con nota prot. QD 1739 del 22.01.2020, il Dipartimento Attività Culturali ha trasmesso detta D.D. rep. QD127/2020, ai n.15 Municipi per il rilascio, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, della Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento dell'attività nel campo delle Arti Figurative;

l'art. 5 comma 3, del *Regolamento* più sopra richiamato stabilisce che la validità delle Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico sul quale svolgere l'attività nel campo delle Arti Figurative è pari a cinque anni;

con Verbale prot. QD 2768 del 31.01.2020 del Dipartimento Attività Culturali, tenuto conto dei tempi necessari all'espletamento dell'istruttoria e per uniformare in tutti i Municipi interessati il procedimento di cui trattasi, è stato stabilito che la durata delle Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico avesse decorrenza dal 01.03.2020 al 28.02.2025;

successivamente, a seguito del periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, sono pervenute al Dipartimento Attività Culturali numerose richieste di proroga dei termini delle suddette Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico per l'esercizio delle Arti Figurative, da parte sia degli Artisti, sia delle Associazioni di Categoria, tra cui la nota prot. QD 42108 del 30.11.2023 con cui l'avv. Alessandro Trani, in rappresentanza di n. 23 soggetti ritenuti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative dalle procedure di cui in premessa, aveva presentato istanza affinché il Dipartimento Attività Culturali adottasse le opportune deliberazioni di proroga di validità delle Concessioni in questione, ovvero affinché prevedesse che la scadenza del periodo quinquennale di cui sopra, al 28.02.2025, fosse congruamente posticipata di almeno 2 anni, con fissazione, quindi, della nuova scadenza al 31.01.2027;

il Dipartimento Attività Culturali, nel corso dell'anno 2024 ha dato esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2814 del 22.03.2024, (prot. QD 8518), con la quale è stato accolto il ricorso di uno degli Artisti in merito al riconoscimento dei titoli di anzianità, che ha comportato la riapertura della procedura selettiva con rielaborazione ed approvazione di una nuova Graduatoria definitiva e la conseguente riconvocazione degli Artisti per la scelta delle localizzazioni con successiva riattribuzione dell'OSP da parte dei Municipi;

di fatto, detta procedura, si è conclusa solo nel mese di Novembre 2024, pertanto, il Dipartimento Attività Culturali è stato impossibilitato sino a tale data a riavviare la nuova procedura selettiva di cui trattasi.

**CONSIDERATO CHE**

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 aveva esteso a tutto il territorio nazionale le misure restrittive di cui al D.P.C.M. dell'08.03.2020 che vietavano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori oggetto del Decreto, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, nonché erano state sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;

il regime normativo restrittivo previsto per le Attività di Spettacolo viaggiante era stato esteso anche alle attività di Arte Figurativa così come precisato con nota prot. QD 24134 del 26.07.2021 della Prefettura di Roma per la quale l'attività dell'Arte di Strada in genere doveva essere ricondotta alle categorie di cui all'"*Elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni*", di cui all'art. 4 della Legge n. 337 del 18.03.1968, e pertanto, consentita nei limiti dell'osservanza delle "*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*" del 28.05.2001, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

durante il periodo pandemico Covid si sono succeduti una serie di Decreti del Presidente del Consiglio, Decreti-Legge e Ordinanze del Ministero della Sanità che hanno in alcuni casi prorogato le medesime misure di sicurezza e contenimento previste dal primo Decreto, in altri casi hanno consentito una ripresa limitata delle attività degli artisti figurativi, non permettendo tuttavia agli stessi di svolgere regolarmente e con costanza, come prospettato dall'Avviso di cui alla D.D. rep. QD 1702/2018, le proprie attività artistiche, di cui si riportano a titolo esemplificativo i seguenti:

- il D.L. n. 19 del 25.03.2020, (L. 35/2020) aveva previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, poteva essere disposta, con D.P.C.M., per periodi predeterminati, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la limitazione o sospensione di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, centri culturali, nonché la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o la chiusura di istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. g), i) ed r), e 2, co. 1).
- il D.P.C.M. del 10.04.2020 aveva confermato la sospensione, fino al 3.05.2020, degli eventi di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati, nonché delle attività dei centri culturali e dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura;
- il D.P.C.M. del 26.04.2020 aveva confermato le sospensioni già previste fino al 17 maggio 2020, sostituendo, però, il riferimento ai grandi eventi con quello agli eventi di qualunque tipologia ed entità;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, (L. 74/2020), nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, aveva disposto che gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si sarebbero dovuti svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con D.P.C.M. ai sensi del D.L. 19/2020;
- in attuazione del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020, il D.P.C.M. del 17.05.2020 aveva confermato fino al 14.06.2020 la sospensione delle attività dei centri culturali, degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; il D.P.C.M. ha poi lasciato libertà alle Regioni di allentare ulteriormente o restringere questi ultimi provvedimenti, nonché di posticiparli, in base alla situazione epidemiologica dei propri territori;
- con Ordinanza del 16.08.2020 il Ministro della Salute, a partire dal giorno seguente e fino al 07.09.2020, termine poi prorogato al 07.10.2020, a causa dell'aumento dei contagi in territorio italiano, aveva reso obbligatorio dalle ore 18.00 alle 6.00 l'uso delle mascherine anche in spazi pubblici (come piazze, slarghi o vie);
- il D.P.C.M. del 6.09.2020, e poi il D.L. del 07.10.2020 avevano prorogato le precedenti misure di contenimento e lo stato di emergenza fino al 31.01.2021 e reso obbligatorio l'uso delle mascherine sia in luoghi all'aperto che al chiuso;
- il D.P.C.M. del 24.10.2020 in vigore dal 26 ottobre e fino al 24 novembre, aveva aggiunto alle misure già adottate la chiusura di sale teatrali, da concerto e cinematografiche, anche all'aperto e la chiusura di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò ed il divieto di feste, anche conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- il D.L. del 02.12.2020, per contenere la diffusione del contagio durante le festività natalizie, aveva vietato ogni spostamento in entrata o uscita dalle Regioni o dalle Province Autonome a partire dal 21.12.2020 e fino al 06.01.2021, e ogni spostamento al di fuori del proprio comune di domicilio nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021;
- il D.P.C.M. del 02.03.2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, poi prorogato fino al 30.04.2021 aveva confermato le precedenti misure di contenimento e prorogato ancora una volta il divieto di spostamento tra Regioni;

- il D.L. n. 30 del 13.03.2021, in vista delle festività pasquali ha istituita una zona rossa per il 3, 4 e 5 aprile 2021;
- il D.L. n. 51 del 22.04.2021 aveva organizzato un calendario di graduale allentamento delle misure di contenimento, riguardante soprattutto le zone gialle: dal 26.04.2021, in zona gialla, erano stati consentiti gli spettacoli aperti al pubblico (in sale teatrali, cinematografiche, da concerto e live-club) con posti a sedere preassegnati e distanziati di almeno un metro, restando tuttavia interdette le attività di spettacolo viaggiante;
- il D.L. n. 105 del 23.07.2021 aveva prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021, estendendo i contesti in cui, a partire dal 6 agosto del medesimo anno, sarebbe stato obbligatorio essere muniti di certificazione verde Covid-19, tra i quali gli spettacoli culturali, i musei e altri luoghi di cultura, i parchi tematici e di divertimento e le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- il D.L. n. 221 del 24.12.2021 aveva disposto, fino al 31.01.2022, in seguito a un nuovo aumento di contagi, il divieto di eventi, feste e concerti che implicavano assembramenti in spazi all'aperto. Sempre fino al 31.01.2021 era diventato obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto (anche in zona bianca). Il medesimo D.L. aveva prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato il 5.03.2023 la fine dello stato di emergenza sanitaria.

lo stato di emergenza epidemiologica ha causato periodi di limitata affluenza di pubblico, sia locale che turistico, penalizzando le attività artistiche in argomento.

pertanto, per evidente ed incontrovertibile analogia, anche l'attività degli Artisti Figurativi è stata fortemente limitata in termini sia territoriali sia temporali;

inoltre, l'esecuzione delle Sentenza del Consiglio di Stato n. 2814 del 22.03.2024 di cui in premessa, (prot. QD 8518) ha comportato un ritardo nell'avvio della nuova procedura selettiva;

infine, il Dipartimento Attività Culturali ha riscontrato alcune criticità nell'applicazione delle procedure selettive di cui al suddetto Avviso Pubblico, soprattutto relativamente ai criteri di selezione dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative, così come definiti nell'attuale *Regolamento* approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 02.05.2017.

**RITENUTO CHE**

i soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, come da graduatoria approvata con D.D. rep. QD 3137/2019, sono stati colti di sorpresa dall'emergenza pandemica da Covid e, al fine di rispettare i numerosi divieti di cui ai continui e serrati D.P.C.M. emergenziali, avevano dovuto sospendere o ridurre le proprie attività, con conseguente nocumento economico e significative ricadute sul reddito degli stessi;

l'art.1, comma 3, della L. n.175 del 22.11.2017 dispone: "*la Repubblica riconosce altresì l'apporto degli Artisti di Strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani*";

Roma Capitale riconosce, tutela e valorizza le libere espressioni artistiche e tutte le forme di arte e di creatività esercitate negli spazi pubblici, considerandole come patrimonio culturale immateriale;

nel vigente *Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale*, è espressamente definita la volontà di Roma Capitale di "*assicurare la possibilità di fornire continuità alle attività in argomento*";

è opportuno riconoscere la deroga temporale di 12 mesi delle Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826;

tale periodo di deroga temporale sarà utile anche per valutare la revisione della disciplina vigente;

la Direttiva n. 4 del 28.01.2025, prot. QD 2513 dell'Assessorato alla Cultura ha dato mandato al Dipartimento Attività Culturali di predisporre tutti gli atti necessari al riconoscimento della deroga temporale di 12 mesi, a seguito dell'emergenza generata dalla pandemia Covid-19;

il Dipartimento Attività Culturali, con nota prot. QD 2876 del 29.01.2025, ha comunicato ai n. 15 Municipi che procederà a riconoscere la suddetta deroga temporale di 12 mesi, posticipando la scadenza delle Concessioni di Occupazione di Suolo pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, dal 28.02.2025 al 28.02.2026.

Visti:

il D.lgs. n. 267 del 18.08.2020;

il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. del 7.08.1990;

il vigente Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7.03.2013 successivamente modificato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n.1 del 09.01.2018;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 2.05.2017;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29.05.2018;

la Determinazione Dirigenziale rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826;

la Determinazione Dirigenziale rep. QD 3137 del 18.12.2019, prot. QD 39212;

la Determinazione Dirigenziale rep. QD 127 del 21.01.2020, prot. QD 1595;

la nota prot. QD 1739 del 22.01.2020;

il Verbale prot. QD 2768 del 31.01.2020;

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2814 del 22.03.2024;

il D.P.C.M. dell'08.03.2020;

il D.P.C.M. del 09.03.2020;

l'art. 4 della Legge n. 337 del 18.03.1968;

le *Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali* del 28.05.2001 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

il D.L. n. 19 del 25.03.2020, (L. 35/2020);

il D.P.C.M. del 10.04.2020;

il D.P.C.M. del 26.04.2020;

il D.L. n. 33 del 16.05.2020, (L. 74/2020);

il D.P.C.M. del 17.05.2020;

l'Ordinanza del 16.08.2020 il Ministro della Salute;

il D.P.C.M. del 6.09.2020;

il D.L. del 07.10.2020;

il D.P.C.M. del 24.10.2020;

il D.L. del 02.12.2020;

il D.P.C.M. del 02.03.2021;

il D.L. n. 30 del 13.03.2021;

il D.L. n. 51 del 22.04.2021;

il D.L. n. 105 del 23.07.2021;

il D.L. n. 221 del 24.12.2021;

l'art.1, comma 3, della L. n.175 del 22.11.2017;

la Direttiva n. 4 del 28.01.2025, prot. QD 2513;

la nota prot. QD 2876 del 29.01.2025;

il Codice Generale di Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141/2016 pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, prot. QD 3180 del 30.01.2025.

**DETERMINA**

per tutto quanto sopra premesso che qui si ritiene integralmente richiamato:

conformemente con le finalità sopra indicate, di disporre, a seguito dell'emergenza generata dalla pandemia da Covid-19, il riconoscimento della deroga temporale di 12 mesi delle Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, dal 28.02.2025 al 28.02.2026;

di stabilire che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata per 60 giorni all'Albo Pretorio *on-line* di Roma Capitale con valore di notifica agli effetti di Legge, nei confronti dei soggetti interessati, nonché sul sito internet www.comune.roma.it e sarà, altresì, trasmessa ai Municipi.

Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione della presente;

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile E.Q. Tommaso Angelini - Dipartimento Attività Culturali Piazza di Campitelli n. 7 - 00185 Roma - Tel. n. 06.6710.6966 - P.E.C. protocollo.cultura@pec.comune.roma.it.

**IL DIRETTORE**

**SIMONA MAGNI**

ROMA

Elenco allegati

| DESCRIZIONE |
| --- |
| Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21-2017.pdf |
| deliberazione Giunta Capitolina n. 98 del 29 maggio 2018.pdf |
| Check list deroga Arti Figurative.PDF |
| 202402814_11.pdf |
| QD20200002768-120216270.pdf |
| QD20200001739-119960476.pdf |
| Avviso_pubblico_arti_figurative.pdf |
| Esecutiva_Determina_QD_1702_2018.pdf |
| Esecutiva_Determina_QD_127_2020.pdf |
| Esecutiva_Determina_QD_3137_2019.pdf |
| Conflitto d |
| QD20250002876_29_01_2025_Lettera ai municipi deroga temporale Arti Figurative.PDF |
| Direttiva n.4 Deroga Arti Figurative (1) (1)_signed_firmato.pdf |